

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 951/2538

นายไพฑูลย์ อ.ใบหยกวิจิตร

โจทก์

นายเรืองฤทธิ์ ประสิทธิ์สมบัติ กับพวก

จำเลย

นายเรืองฤทธิ์ ประสิทธิ์สมบัติ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายดิเรก ศรีพร้อม ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292 (2)

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับหรือ
งดการบังคับคดีไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 59) กรณีเป็นชั้น
บังคับคดี คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ตามตั๋วเงินพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 316,897
บาท พร้อมทั้ง ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนและค่าทนายความ เป็นเงิน
5,000 บาท ให้แก่โจทก์ โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ แต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำ
พิพากษา โจทก์ขอให้ศาล ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์จำเลยและนำยึด
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 16077 ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 เพื่อ ขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ ก่อนการขายทอด
ตลาดจำเลยที่ 1 ยื่นคำแถลงขอวางเงินต่อศาลเพื่อชำระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมด ให้แก่
โจทก์และขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการบังคับคดี จำเลยที่ 1 วางเงินต่อศาลจำนวน
223,938.25 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ รับเงินไว้และถอนการบังคับคดี ต่อมาโจทก์
ยื่นคำแถลงขอรับเงิน ที่จำเลยที่ 1 นำมาวางศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้หักค่าฤชา
ธรรมเนียม ในการยึดทรัพย์แล้วไม่มีการขายไว้ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้โจทก์ เจ้าหน้าที่

หักค่าธรรมเนียมการยึดและไม่มีการขายไว้ เป็นเงิน 24,500 บาท แล้วจ่ายส่วนที่เหลือให้โจทก์ไปเป็นเงิน 199,438.25 บาท โจทก์ยื่นคำร้องว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้หักค่าธรรมเนียมถอนการยึดจากเงินที่จำเลยที่ 1 นำมาวางชำระหนี้โจทก์ ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองยังชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ตามยอมไม่ครบถ้วน เพราะจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมส่วนนี้แทนโจทก์ด้วย ที่ศาลชั้นต้นสั่งถอน การยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 จึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอน คำสั่งดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้เพิกถอนคำสั่งถอนการบังคับคดี โดยให้ถือว่าการยึดทรัพย์จำเลยที่ 1 ยังมีผลต่อไป จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53,54)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยัง ไม่มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใด ปรากฏว่า คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนิน การบังคับคดีแล้วการที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองขอให้งดการบังคับคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ใน อำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดี ไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง ของจำเลยทั้งสองต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยัง ไม่มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใด ปรากฏว่า คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้

ดำเนิน การบังคับคดีแล้วการที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอ
ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองขอ
ให้งดการบังคับคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่ง
อยู่ใน อำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดี ไว้หรือไม่
จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง ของจำเลยทั้งสองต่อไป

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภพ โชติกวนิชย์-สมพงษ์ สอนิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ